

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ◆◆◆◆팀

【제 목】 산업안전보건관리비 정산 부적정

【행정상 조치】 시정

【재정상 조치】 환수 2,281,000원

【신분상 조치】 주의(주의)

【지 적 내 용】

1. 현 황

◆◆◆◆팀은 2021. 4. 13일 수급인 A와 공사계약(도급금액 102,562천원)을 맺어 ♡♡ ♡♡ ♡♡ 1차 분양전환 수선공사를 시행하고 같은 해 11. 18일 준공(준공금액 109,739천원)하였다.

2. 위법·부당내용

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조제1항에 따르면 수급인은 산업안전보건 관리비를 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강 장해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하며,

같은 기준 제8조에 따라 수급인이 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 않은 산업안전보건 관리비에 대하여는 발주자가 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구 할 수 있다

또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제131조에 따르면 공사감독자는 시공자(수급인)가 제출하는 산업안전보건관리비 사용실적 등 서류에 하자가 있을 경우에는 접수일로부터 3일 이내에 시공자에게 문서로 보완 지시하여야 한다.

그런데 위 공사 수급인이 공사대금 기성 증빙서류 중 노무비 지급내역 및 관련 급여명세에 따르면 실제 공사에 참여하고 그 대가로 급여를 수령한 근로자는 4인에 불과한데도 산업안전보건 관리비 정산금을 30인이 참여하여 이들에게 개인보호구를 지급한 것으로 허위 기재된 사용내역서 등을 제출하였고, 공사감독자는 이를 그대로 인정하여 실제 사용되지 않은 산업안전보건관리비 2,281천원을 수급인에게 과다 지급하였다.

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 ◆◆◆◆팀은

수급인에게 과다 지급된 산업안전보건관리비 2,281천원 상당 금액을 환수하시기 바라며, (시 정)

<신분상조치> 광주광역시도시공사장은

산업안전보건관리비 정산 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다. (주 의)

[관련자]

◆◆◆◆팀

▼▼(★★★급)

◇◇◇◇(주 의)

불임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부